

0000547-83.2018.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000547-83.2018.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000547-83.2018.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 04/2018 - Delegacia de Polícia de Sete Barras, 017/2018 - Delegacia de Polícia de Sete Barras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PEREIRA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denuncia (fls. 103/104) em face de MARCOS PEREIRA DE SOUSA, qualificado a fls. 52, porque, consta do incluso Inquérito Policial que no dia 04 de janeiro de 2018, por volta das 15h30min, na Rua Oito, nº 299, Centro, na cidade de Sete Barras e Comarca de Registro, o denunciado, subtraiu, em proveito próprio, um aparelho Iphone 7, da marca Apple e um relógio de pulso da marca Fleur, pertencentes a vítima Bruna Eiko Takahashi.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado MARCOS PEREIRA DE SOUSA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia no dia 10/06/2021 (fl. 105). O réu foi citado à fl. 136, apresentando resposta à acusação às fls. 140/142. O recebimento da denúncia foi confirmado (fl. 143).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, a testemunha e o réu foi interrogado. O MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a condenação nos termos da denúncia. A DEFESA requereu a absolvição dada a fragilidade das provas. Subsidiariamente, postulou aplicação da pena no mínimo legal.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado é primo da vítima e na data dos fatos, aproveitando-se do livre acesso à residência da ofendida, ali ingressou e subtraiu os bens acima descritos.

Contudo, o irmão da vítima encontrou o denunciado tentando vender os objetos subtraídos em uma pista de skate próxima ao local dos fatos, obrigando-o a devolver os bens subtraídos.

Ouvido na Delegacia, o imputado assumiu a autoria delitiva (fls. 52). (...)"

Tipo Penal

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A conduta imputada ao acusado é a de no dia, hora e local citados, subtrair, em proveito próprio, um aparelho Iphone 7, da marca Apple e um relógio de pulso da marca Fleur, pertencentes a vítima Bruna Eiko Takahashi.

A pretensão punitiva merece procedência.

Da Materialidade:

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06, auto de avaliação (fl. 20), bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria:

Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa do acusado MARCOS PEREIRA DE SOUZA.

O acusado MARCOS PEREIRA DE SOUSA declarou que são verdadeiros os fatos. Disse ter praticado o crime para poder usar drogas. Declinou que devolveu os bens porque seu primo ameaçou lhe bater.

A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, mormente pela prova oral colhida.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscriuto no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; Acr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

A vítima Bruna Eiko Takahashi declarou que no dia estava com seu irmão do dormindo, quando sentiu falta de seu aparelho de telefonia na manhã dos fatos. Disse que desconfiou de seu primo MARCOS. Informou que seu irmão encontrou o acusado vendendo o aparelho e o recuperara, assim como quanto ao relógio. Finalizou dizendo que seu aparelho de telefonia, na época valia R\$ 4.000,00.

O dolo do agente restou evidenciado. A conduta do denunciado, por evidente, é típica e se subsume com perfeição aos tipos legais do artigo 155, caput, do Código Penal, valendo observar que o acusado somente restituíra o aparelho porque sentira medo do primo, sendo evidente o severo prejuízo em potencial para ofendida, uma vez que o bem tinha valor superior a quatro mil reais.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu MARCOS PEREIRA DE SOUSA, às penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo réu não vai muito além do que o desvalor da ação e do resultado coligidos pelo legislador. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu possui anotações em sua Folha Penal, demonstrando personalidade voltada à prática delitiva (fls. 170/176), demonstrando personalidade voltada a prática delitiva. Conduta social e personalidade: restaram denegridas. Motivos do Crime: lucro fácil. Circunstâncias do Crime: não desfavorecem o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao delito. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao réu, aplico-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, compenso as modificadoras.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena Definitiva:

Destarte, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente SEMIABERTO (art. 33, §2º, "c" do Código Penal), ante a reincidência e 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Substituição: Incabível ante a reincidência reconhecida.

Sursis: Incabível ante a reincidência reconhecida.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Ausente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar indenização por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para

execução da pena.

Em função do art. 201, § 2º, do CPP, comunique-se ao ofendido.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Registro, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA